

गैर_सैनिकि_हवाई_उडान_(सभिलि_एभएसिन)_ऐन_२०१५

English title: Civil Aviation Act, 1959

गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) ऐन, २०१५ । लालमोहर सदर मति। २०१५ । १२ । ३१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति मति। २०१६ । ०१ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । लालमोहर र प्रकाशन मति। १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२३ २०२३ । ०५ । २४ । ३. गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । ०५ । १५ । ४. गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ०६ । ०६ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ६. गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । ०८ । ०५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। ७. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०६ । २८ । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१५ सालको ऐन नं. २२ । गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: हवाई यातायातबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी सभिलि एभएसिनको विकासलाई प्रोत्साहन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सभिलि एभएसिनलाई नयित्त्रति र व्यवस्थति गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) ऐन, २०१५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र देहायका वायुयान र व्यक्तिहरू उपर पनलागू हुनेछ :- । (क) जहाँ सुकै रहेको भए तापनि नेपालको प्रत्येक नागरिक र । (ख) जहाँ सुकै रहेको भए तापनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा रजिस्टर गरिएको प्रत्येक वायुयान र त्यसमा रहेको प्रत्येक व्यक्ति । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिएका मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ २०७५ । ४ । १३ देखि प्रारम्भ (नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति मति २०७५ । ४ । १७) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा - । (क) "वायुयान" भन्नाले हावाको प्रतिक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा आधारति हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनु पर्छ र यो शब्दले गाँसएका वा नगाँसएका बेलून, हवाई जहाज, चंगा, ग्लाइडर र उड्ने यन्त्रलाई समेत जनाउँछ । (ख) "वमिनस्थल" भन्नाले वायुयान प्रस्थान गर्ने ओहाल्ने कामको नमित्त पूरा वा आंशकि रूपमा प्रयोग हुने कुनै नशिचति वा सीमति जल वा स्थल क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो क्षेत्रमा रहेका वा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धति सबै भवन, टहरा, जहाज डुङ्गा, घाट र अरू इमारतहरूलाई समेत जनाउँछ । (ग) "पैठारी" भन्नाले नेपाल राज्य भतिर ल्याउने काम सम्झनु पर्छ । (घ) "नकासी" भन्नाले नेपाल राज्य बाहिर लैजाने काम सम्झनु पर्छ ।

गैर सैनिकि हवाई उडान (सभिलि एभएसिन) (संशोधन) ऐन, २०२३ द्वारा थप । (ड) "नरिधारति सीमा" भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा नेपाल सरकारले तोकदिएका चार कलिलाभतिरको ठाउँ वा क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (च) "वमिनस्थल क्षेत्र" भन्नाले वमिनस्थल वा हवाई उडानको सुरक्षति सञ्चालन तथा नयित्त्रण गर्ने वा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामको नमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्डयन सहाय (नेभिगसन एड) उपकरणहरू जडान भएको वा नभएको जुनसुकै स्थान, भवन, टहरा, टावर, जहाज, डुङ्गा र घाट सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (छ) "वायुसेवा सञ्चालन संस्था" भन्नाले वायुयानद्वारा यातु डाँक तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने जमिमा लई हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापति संस्थान, कम्पनी, एजेन्ट, फर्म वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज) "हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइटिङ्ग स्कूल)" भन्नाले हवाई उडान सञ्चालनसँग सम्बन्धति प्रावधिकहरूलाई हवाई उडानसम्बन्धी विषयमा तालमि प्रशिक्षण तथा यस्तै अन्य प्रकारको प्रावधिकि ज्ञान दिनि दिलाउने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएका फ्लाइटिङ्ग क्लबलाई समेत जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । ३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खास गरी देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ :- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै स्थानमा वमिनस्थल स्थापना गर्न पाउने अवस्था, सो को लागि अनुमति दिनि र दस्तूर तोक्ने सम्बन्धमा । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को हवाई क्षेत्रको कुनै भागमा वायुयान उडान पूर्ण रूपमा मनाही गर्ने वा कुनै खास अवस्थामा र समयमा मात्र उडान गर्न पाउने सम्बन्धमा । (ग) हवाई उडानको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको जीउ ज्यानको रक्षाको लागि आवश्यक कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा । (घ) वमिनस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने

सन्दर्भमा कसैको घर, भवन, टहरा, टावर इत्यादिपूरे वा केही भत्कने भएमा वा वमिनस्थल तथा वमिनस्थल क्षेत्रको जग्गामा हुने कुनै कसिमिको निर्माण कार्यलाई नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गर्दा पर्न जाने हानि नोक्सानी बापतको क्षतपूरतको रकम निर्धारति गर्ने तरिका तथा अधिकारी तोकने र क्षतपूरतदिनि सम्बन्धमा । (ङ) वायुयानद्वारा कुनै पदार्थ ओसार पसार गर्ने मनाही, नियन्त्रण, नषिध र नियमिति गर्ने सम्बन्धमा । (च) वायुसेवा सञ्चालन संस्था, हवाई उडानसम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइट स्कुल) र वायुयान तथा वायुयानको पार्टपूरजाको उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण सहतिका वसित्त मर्मत (ओभरहल) गर्ने संस्थालाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । इजाजत दिनि र दस्तूर तोकने सम्बन्धमा । (छ) वायुयानको खोजतलास तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ज) वायुयानको आवाज नियन्त्रण गर्ने र वायुयान सञ्चालनबाट वातावरणलाई दुषति हुनबाट रोक लगाउने सम्बन्धमा । ४. वशिष परस्थितिमा आदेश जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) सार्वजनिक सुरक्षा एवं शान्ति सुव्यवस्थाको नमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति आदेशद्वारा देहायबमोजमि गर्न सक्छ :- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) यो ऐन वा प्रचलति कानूनबमोजमि प्रदान गरिएको सबै वा कुनै लाइसेन्स वा प्रमाणपत्रलाई सो आदेशमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी कुनै शर्त तोकदिएको भए सोही शर्त बमोजमि र कुनै शर्त तोकनिदिएको भए बनि कुनै शर्त रद्द वा स्थगति गर्न, । (ख) नेपाल राज्यभर वा त्यसको कुनै भाग माथिसबै वा कुनै श्रेणीको वायुयान उडाउने कामलाई सो आदेशमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी कुनै शर्त तोकदिएको भए सोही शर्तबमोजमि र कुनै शर्त तोकनिदिएको भए बनि कुनै शर्त नषिध गर्न वा सोही आदेशमा तोकिएको अन्य तरिका बमोजमि व्यवस्थति गर्न, । (ग) वमिनस्थल, वायुयान कारखाना, हवाईस्कुल वा क्लब वा वायुयान बनाउने वा मर्मत हुने वा राख्ने अरू प्रकारको स्थान बनाउने हेरचाह एवं आवश्यक मर्मत गरी दुरस्त राख्ने वा प्रयोग गर्ने कामलाई कुनै शर्त राखी वा नराखी नषिध गर्न वा व्यवस्थति गर्न, । (घ) कुनै वायुयान वा कुनै श्रेणीका वायुयान वा कुनै वमिनस्थल वायुयान कारखाना, हवाई स्कुल वा क्लबलाई वा वायुयान बनाउने, मर्मत गर्ने वा राख्ने अरू प्रकारको स्थानलाई वायुयानको सञ्चालन, उत्पादन, मर्मत वा हेरचाहको नमित्त प्रयोग हुने यन्त्र, प्लान्ट वा अरू पदार्थहरू सहति तुरुन्त वा सोही आदेशमा तोकिएको समयभतिर तोकिएको तरिका बमोजमि तोकिएको अधिकारीको जमिमामा सुम्पन निर्देशन दिनि, त्यसरी सुम्पएका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सक्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) अन्तर्गत नकालिएको कुनै आदेशबाट कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपबाट कुनै हानि वा नोक्सानी हुन गएमा । नेपाल सरकारद्वारा सो कामको नमित्त नियुक्त अधिकारीले निर्धारति गरेको क्षतपूरतको रकम सो हानि वा नोक्सानी बापत नजिलाई दडिने छ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत नकालिएको कुनै आदेशको पालनको लागि नेपाल सरकारले आफूले आवश्यक ठानेको कदम उठाउन वा उठाउन लगाउन सक्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अन्तर्गत नकालिएको आदेशको पालन नगरेमा वा त्यस्तो आदेशको उल्लंघन हुने कुनै काम कारबाई गरेमा नजिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ४क. वमिनस्थल क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै क्षेत्र वा ठाउँलाई त्यसको चार किल्ला तोक्यो वमिनस्थल क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घोषणा गरिएको वमिनस्थल क्षेत्रको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाई आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था मलाउन सक्नेछ ।

५. दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । नेपालको इलाकामाथि वायुयान उडाउँदा भएको वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर रजिष्ट्रेशन भएका वायुयान अन्यत्र उडाउँदा भएको दुर्घटनाको जाँचको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ । नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू हुनेछन् । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरी ती नियममा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- । (क) दुर्घटनाको सूचना दिनि, त्यस्तो सूचनाको ढाँचा र त्यस्तो सूचना दिनि व्यक्ति, । (ख) दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा तत्काल लागू रहेका नेपाल कानूनका कुराहरू केही हेरफेर भई वा नभई त्यस्तो दुर्घटनाको जाँच गर्ने सम्बन्धमा पनिलागू गर्ने, । (ग) जाँच भई नसकेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको वायुयानमा प्रवेश गर्न वा हात हाल्न मनाही गर्ने र त्यस्तो जाँचको नमित्त सो वायुयानमा प्रवेश गर्न, त्यसको जाँच गर्न, त्यसलाई हटाउने, त्यसको हफाजतको लागि चाहनि काम गर्न वा अरू प्रकारबाट त्यसको व्यवहार गर्न पाउने अधिकार कुनै व्यक्तिलाई दिनि र । (घ) दुर्घटनाको जाँचमा आवश्यक देखिए चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि दिएको वा मान्यता दडिएको लाइसेन्स प्रमाणपत्रलाई रद्दी वा स्थगति वा दरपीठ वा फरिा बुझाउन लगाउने, गराउने वा गराउन अधिकार दिनि र त्यस्तो जाँचको प्रयोजनको नमित्त त्यस्तो कुनै लाइसेन्स पेश गर्न लगाउने । ६. वायुयान रोकका गर्ने अधिकार : (१) नेपाल सरकारद्वारा सो कामको नमित्त अधिकार पाएका अधिकारीले देहायको अवस्थामा कुनै वायुयानलाई रोकका गर्नसक्छ :- । (क) गर्न लागेको उडानको प्रकृतिको वचारले सो वायुयानको उडानबाट त्यसमा रहेका व्यक्तिलाई अरू कुनै व्यक्तिको नमित्त वा कसैको जायजेथामा खतरा हुने शंका लागेमा, वा । (ख) यो ऐन वा सो वायुयानका सम्बन्धमा लागू हुने नियमका कुनै कुराको पालनको लागि वा दफा ३ को उपदफा (२) को

चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । खण्ड (ख) अन्तर्गत बनेको कुनै नयिम उल्लंघन रोक्नको लागि आवश्यक लागेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोगको लागि सहायक हुने वा आकस्मिकि सबै काम कुराहरू व्यवस्थिति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्छ । ती नयिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू हुनेछन् । ७. सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षाको लागि नयिम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : कुनै विमानस्थलमा भएका वा आई पुगेका वायुयानबाट कुनै सरुवा रोग फैली सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खतराबाट बचाउनको लागि विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने वायुयानले त्यस्तो सरुवा रोग ओसार नपाउने गर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्छ । ती नयिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू हुनेछन् ।

८. सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षाको लागि विशेषाधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा त्यसको कुनै भागमा कुनै खतरनाक महामारी रोग फैलेको वा फैलने सम्भावना छ र वायुयानबाट त्यस्तो रोग फैले वा प्रवेश गरेबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खतरा रोक्नको लागि तत्काल लागू रहेको अरू नेपाल कानून पर्याप्त छैन भन्ने आफ्नो विचारमा लागेमा त्यस्तो खतरा रोक्नको लागि आफूलाई आवश्यक लागेको कदम उठाउन वा उठाउन लगाउन सक्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) को उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ९. यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाय : दफा ३, दफा ५, दफा ६, दफा ७ र दफा ८ अन्तर्गत बनेका कुनै नयिम चौथो संशोधनद्वारा थप । वा जारी रहेको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तीन महानिसम्म कैद वा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. अपराध र दण्ड सजाय : (१) देहाय बमोजिमका कुनै कार्यहरू गरेमा देहाय बमोजिमका अपराध गरेको मानिन्छ :- । (क) अनधिकृत प्रवेश सम्बन्धी अपराध: यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कुनै वायुयान नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र प्रवेश गरेमा अनधिकृत प्रवेशको अपराध गरेको मानिन्छ । (ख) हवाई क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धी अपराध: प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कुनै वायुयान नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को भू-भागमाथि उडान ओभरफ्लाई गरेमा हवाई क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धी अपराध गरेको मानिन्छ । (ग) वायुयानको गैर कानूनी कब्जा र अपहरणको अपराध: उडानमा रहेका वायुयानभित्र कसैले गैर कानूनी रूपले बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा अरू कुनै प्रकारको डर त्रास देखाई वायुयानलाई कब्जा लिएमा वा त्यस उपर नियन्त्रण गरेमा वायुयानको गैर कानूनी कब्जा र अपहरणको अपराध गरेको मानिन्छ । (घ) हवाई उडानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध: देहाय बमोजिमका कुनै कार्यहरू गरेमा हवाई उडानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिन्छ :- । (१) उडानमा रहेका वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिले विरुद्ध हिसात्मक काम कारबाई गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाईले वायुयानको सुरक्षामा खतरा हुने सम्भावना भएमा, । (२) सेवामा सञ्चालित वायुयानलाई नष्ट गरेमा वा त्यस्तो वायुयानलाई उडानको लागि असक्षम बनाई वा उडानमा त्यसको सुरक्षामा खतरा हुने सम्भावना पारी क्षति पारेमा, । (३) भूमिस्थ वायुयान वा वायुयानमा जडित पार्टपूरजा वा उपकरण वा हवाई परिवहन सम्बन्धी सुविधाहरू (फेसलिटिजि) वा सञ्चार उड्डयन सहाय उपकरण वा अग्नि निवारण वा जीवनोद्धार सेवा तथा सुरक्षा उपकरण वा सो सम्बन्धी मालसामान वा वस्तु आदि नष्ट गरेमा वा क्षति पुर्याएमा वा त्यसको कुनै भाग वा पार्टपूरजा अनधिकृत तवरबाट झिकिमा वा तनिको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेमा, । (४) असत्य हो भन्ने जानी जानी कुनै सूचनाको सञ्चार गरी उडानमा रहेको वायुयानको सुरक्षामा खतरा पैदा गरेमा ।

(ङ) वायुयानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध: सेवामा सञ्चालित वा भूमिस्थ वायुयानमा जुनसुकै उपायद्वारा कुनै साधन (डेभाइस) वा वस्तु राखी वा राख्न लगाएको कारणले त्यस्तो साधन वा वस्तुबाट खण्ड (घ) को उपखण्ड (२) बमोजिम सो वायुयान नष्ट वा उडानको लागि असक्षम हुने वा उडानमा त्यसको सुरक्षामा खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा वायुयानको सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिन्छ । (च) विमानस्थल सुरक्षा विरुद्धको अपराध : विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र वा बाहिर रहेका सञ्चार तथा उड्डयन सहाय उपकरण, दृष्टिगत सहाय (भजिअल एड्स), मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी उपकरण, अग्नि निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण, सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उपकरण तथा यन्त्र तथा हवाई उडानसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित अन्य यन्त्र, उपकरण, भवन, धावनमार्ग, धावनमार्ग तर्फ जाने बाटो (ट्याक्सी वे), वसिन (एप्रोन), वायुयान राख्ने स्थान (ह्याङ्गर) आदि वा सो सम्बन्धी मालसामान कुनै पन प्रकारले पूर्ण वा आंशिक रूपमा बगिरे, भत्काए, क्षति पुर्याए वा नष्ट गरेमा विमानस्थल सुरक्षा विरुद्धको अपराध गरेको मानिन्छ । (छ) हवाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा विरुद्धको अपराध: हवाई उडान कार्यसँग सम्बन्धित कुनै पन कर्मचारी, विमानस्थलमा कार्यरत सरकारी वा गैर सरकारी कर्मचारी, हवाई यातु लगायत विमानस्थलमा आगन्तुक कुनै पन व्यक्तिलाई हात हतियार लई वा नलई डर, धम्की, प्रलोभन वा अरू कुनै तरिको अपनाई अपहरण गरी वा कब्जामा लई आफ्नो कर्तव्यबाट वचलित पारी वा अन्य कुनै कसिमिबाट हवाई उडान सञ्चालन तथा सुरक्षामा खतरा वा बाधा उत्पन्न गराउने कार्य गरेमा हवाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा विरुद्ध अपराध गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको अपराधको उद्योग गर्नु, सो अपराध गर्न वा अपराधको उद्योग गर्नमा मतियार हुनु पन यस दफा अन्तर्गतको अपराध मानिन्छ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित देहायको अपराध गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको

अपराध गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । (ख) खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको अपराध गर्नेलाई जन्म कैद र त्यस्तो अपराध गर्न उद्योग गर्ने वा मतयार हुनेलाई पन्ध्रदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुनेछ । (ग) खण्ड (घ) बमोजिमको अपराध गर्नेबाट भएको नोकसानी बगिो भराई नजिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । (घ) खण्ड (छ) बमोजिमको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ । (ङ) माथिका खण्डहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो कुनै अपराध गरेको फलस्वरूप वायुयानमा रहेका कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा वायुयान नै ध्वस्त भएमा अपराध गर्नेलाई जन्मकैद र मतयारलाई जन्मकैद वा पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुनेछ र अपराधी र मतयारको सम्पत्तिसमेत जफत हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९ख. उडानमा रहेको वा सेवामा सञ्चालित वायुयान : । (क) सबै चढसिकेर सबै बाहिरि ढोकाहरू बन्द गरेको समयदेखि ओर्लनको नमित्तित्यस्तो कुनै ढोका खोल्ने समयसम्म कुनै वायुयान उडानमा रहेको माननिन्छ ।

तर सङ्कटकालीन अवतरणका हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वायुयान र त्यसमा रहेको यातुर र मालसामानको उत्तरदायित्व नलएसम्म सो वायुयान उडानको अवस्थामा नै रहेको माननिन्छ । (ख) कुनै खास उडानको लागि भुमस्थि कर्मचारी (ग्राउण्ड) परशोनेल वा चालक दलद्वारा वायुयानको उडान पूर्वको तयारी प्रारम्भ गरेदेखि अवतरण गरेको चौबीस घण्टासम्म कुनै वायुयान सेवामा सञ्चालित रहेको माननिन्छ । त्यस्तो सेवामा सञ्चालित अवधि जुनसुकै अवस्थामा पनि खण्ड (क) बमोजिमको उडान अवधिभर पनि कायम रहेको माननिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९ग. दफा ९क. लागू हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा दफा ९क. को व्यवस्था लागू हुनेछ:- । (१) अन्तरराष्ट्रिय वा आन्तरिक जुनसुकै उडानमा वायुयान उपयोग (एनगेज) भएकोमा, । तर, नेपाल बाहेक अन्य राष्ट्रमा दर्ता भएको वायुयानका हकमा देहायको अवस्था हुनु पर्छ :- । (अ) उडान गर्ने वा अवतरण गर्ने वास्तविक वा इच्छित स्थान दर्ताको राष्ट्र बाहिर भए वा, । (आ) दर्ताको राष्ट्रभन्दा बाहिर अपराध भए । (२) हवाई परविहन सम्बन्धी सुविधा (फेसलिटिजि) वरिद्धको अपराध भएकोमा । तर वदिशी राष्ट्र स्थिति त्यस्तो सुविधा (फेसलिटिजि) भए त्यस्तो सुविधा अन्तरराष्ट्रिय उडानको लागि प्रयोग गरिएको हुनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ९घ. अधिकार क्षेत्र : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) देहायको कुनै अवस्थामा दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध उपर नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को अदालतको अधिकार क्षेत्र हुनेछ:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर यस ऐन बमोजिमको अपराध भएकोमा, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा दर्ता भएको वायुयानमा वा सो वरिद्ध अपराध भएकोमा, । (ग) वायुयानभन्तिर अपराध भएकोमा सो अपराधको अभ्युक्त सहित वायुयान नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर अवतरण गरेकोमा, । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर कारोबारको मुख्य स्थान भएको वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर त्यस्तो मुख्य स्थान नभएकामा पनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर वासस्थान भएको व्यक्तिलाई चालक वहिनिपट्टा (ड्राइलजि) मा दिएको वायुयानमा वा त्यसको वरिद्ध अपराध भएकोमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको अवस्था बाहेक दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध अन्यत्र जहाँसुकै भएपनि यित्यस्तो अपराधको अभ्युक्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्तिर छ भने र त्यस्तो अभ्युक्तलाई यो ऐन वा नेपाल पक्ष भएको सुपुर्दगी सन्धिबमोजिम सुपुर्दगी गरिदिन भने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

९ङ. गरिफ्तार गर्ने अधिकार : (१) दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध भएमा वा हुन लागेमा अपराधी वा अभ्युक्तलाई विमानस्थलको अधिकारीहरू, वायुयानका चालकहरू वा सम्बन्धित हवाई यातायात सेवाका अधिकारीहरूले अपराध भएको वा हुन लागेको देख्ने वा अपराधी वा अभ्युक्त यो व्यक्ती हो भन्ने विश्वास लनि कारण भई विश्वास लनि जुनसुकै व्यक्ती, प्रहरी वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाली सेनाका जवान वा सुरक्षा अधिकारी वा जोसुकैले पक्राउ गर्न सक्नेछ र नजिहरूले पक्राउ गरेपछि तुरुन्त प्रहरीलाई बुझाई दनि पर्छ । तर त्यस्तो अपराधी वा अभ्युक्तलाई पक्राउ गर्दा यातुर वा अन्य व्यक्तीहरूको जीवनको खतरा हुने भएमा वा वायुयान वा हवाई परविहन सुविधा (फेसलिटिजि) मा ठूलो क्षति पुग्ने आसन्न स्थिति भएमा प्रहरी र सुरक्षा अधिकारी बाहेक अरूले भए प्रहरी वा सुरक्षा अधिकारीको अनुमतिले मात्र पक्राउ गर्ने कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम हवाई अड्डाको अधिकारीहरू, प्रहरी, सुरक्षा अधिकारीहरूले पक्राउ गर्न सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा अधिकारी र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाली सेना वा अन्य सरकारी र गैर सरकारी व्यक्तिको मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यस्तो मद्दत मागेमा मद्दत दनि त्यस्ता सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) यस दफा बमोजिम पक्राउ परेको अपराधी वा अभ्युक्त यदिवदिशी राष्ट्रको नागरिक भए नजिलाई आफ्नो मुलुकको नजिकको उपयुक्त प्रतनिधिसँग सम्पर्क स्थापति गर्ने मौका र सहयोग दनि पर्नेछ र साथै त्यस्तो पक्राउको खबर र अन्य प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सकेपछि त्यस्तो जाँचबुझको ठहर र यस ऐनको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने वा नगर्ने बारे समेतको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई दनि पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९च. अपराधी वा अभ्युक्तलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने : (१) दफा ९क. बमोजिमको अपराध गर्ने व्यक्ती गैर नेपाली नागरिक भए र

त्यस्तो व्यक्तिको सुपुरदगीको लागि आफ्नो क्षेत्रमा वा आफ्नो दर्ताको वायुयान वरिद्ध अपराध भएको राष्ट्रले माग गरेमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सुपुरदगी ऐन, २०७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सुपुरदगी गर्न सक्नेछ । र त्यसरी सुपुरदगी नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय गराउन नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ । (२) सुपुरदगी गर्ने सम्बन्धमा दफा ९क. अन्तर्गतको कुनै अपराधलाई जुनसुकै स्थितिको व्यक्तबाट जुनसुकै उद्देश्यले भए गरेको भए पनि राजनीतिक अपराध मानिनेछैन । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ९छ. वायुयानको कब्जा फर्ति दनि र उडान गर्न दनि : दफा ९क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत गैर कानूनी कब्जा वा अपहरण भई कुनै वायुयान नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

को कुनै हवाई अड्डा वा स्थानमा अवतरण भएमा त्यस्तो वायुयान उपर कानूनी अधिकार भएका कमाण्डर वा हवाई यातायात सेवाका अधिकारीलाई पुनः कब्जा दिनेछ र यथासम्भव चाँडै त्यस्तो वायुयानलाई आफ्नो चालक, यातुर र मालसामान सहित जहाँबाट उडान गरी आएको हो त्यस ठाउँमा वा जहाँको लागि उडान गरिएको थियो त्यस ठाउँमा जान बना कुनै अवरोध उडान गर्न दिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९ज. अन्य नेपाल कानून अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रः दफा ९क. अन्तर्गतका अपराधको सजाय र कारबाहीको हकमा यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रचलित कानूनबाट प्राप्त फौजदारी अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलाई बाहेक वा सीमति गरेको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९झ. हवाई सेवामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोकथाम गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको मान्यता : (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै महासन्धि (कन्भेन्सन) को पक्ष भएमा त्यस्तो महासन्धि, सो महासन्धि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा लागू हुने मतिरि त्यस्तो महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा आवश्यक पर्ने अन्य कुराहरू समेत उल्लेख गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ :- (क) सन् १९६३ मा टोकियोमा सम्पन्न भएको वायुयानभित्र गरेको कसूर र अन्य कार्य सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन अन अफेन्सेज) । एण्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटि अन बोर्ड एयरक्राफ्ट, टोकियो, १९६३), । (ख) सन् १९७० मा हेगमा सम्पन्न भएको वायुयानको गैर कानूनी कब्जाको दमन सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ अनलफूल सजिर अफ एयरक्राफ्ट हेग, १९७०), । (ग) सन् १९७९ मा मन्ट्रियलमा सम्पन्न भएको गैर सैनिकी हवाई उडानको सुरक्षाको वरिद्ध गरिने गैर कानूनी कारबाहीको दमन सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ अनलफूल एक्ट्स अगेन्स्ट द सेफ्टी अफ सभिलि एभिएसन, मन्ट्रियल, १९७९) । चौथो संशोधनद्वारा थप । (घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य महासन्धि (कन्भेन्सन) । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. खतरनाक तरकिबाट वायुयान उडाउनेलाई दण्ड सजाय : (१) जल, स्थल वा हवाई क्षेत्रमा रहेको कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्तमा हानि नोक्सानी हुने कसिमिले वा उडानमा रहेको वा नरहेको अन्य कुनै वायुयानलाई समेत बाधा पुग्ने वा हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने कसिमिबाट कसैले खतरनाक तरकिबाट वायुयान उडाएमा नजिलाई छ महनिसम्म कैद र पचास हजारदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खतरनाक तरकिबाट वायुयान उडाएको कारणबाट दफा ९क. को उपदफा (३) को खण्ड (ड) बमोजमि कसैको मृत्यु भएमा वा वायुयान ध्वस्त भएमा सोही खण्डमा लेखिए बमोजमिको सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१०क. नषिद्धि क्षेत्रमा इजाजत नलिई प्रवेश गर्नेलाई सजाय : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको कुनै विमानस्थलको तोकिएको क्षेत्रलाई नषिद्धि क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ र त्यसरी घोषित भएपछि सो नषिद्धि क्षेत्रको वरिपरि सर्वसाधारणको आवागमन हुने मुख्य मुख्य ठाउँमा यस्तो सूचना प्रदर्शन गरी राख्ने जमिमेवारी सम्बन्धित विमानस्थलको प्रमुख अधिकारी हुनेछ । (२) सम्बन्धित विमानस्थलको प्रमुख अधिकारीको इजाजत प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको नषिद्धि क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन । तर सम्बन्धित विमानस्थलको प्रमुख अधिकारीले उचित ठहराई कुनै समयमा केही अवधिको लागि त्यस्तो क्षेत्रभित्र सर्वसाधारणलाई आवागमन गर्न दनि सूचना प्रदर्शन गरेको भए यस उपदफाको प्रयोजनको लागि सो समयमा त्यस्तो नषिद्धि क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न इजाजत प्राप्त भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) को वरिपरि नषिद्धि क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित विमानस्थलको प्रमुख अधिकारीको आदेशले दुईसय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०ख. यातुर वा अरू कुनै व्यक्तिको शरीर वा मालसामानको खानतलासी लनि : (१) दफा ९क. अन्तर्गतका अपराध हुनबाट बचाउ गर्नको लागि कुनै विमानस्थलको प्रमुख अधिकारी वा सो कामको लागि अख्तियार प्राप्त कर्मचारी वा प्रहरी वा सुरक्षा अधिकारीले उडानको लागि तयार भएको कुनै वायुयानमा चढ्नु अगाडि वा चढी सकेपछि यातुरहरूका शरीर र तनिका मानसामानको खानतलासी लनि सक्नेछ र त्यस्तो खानतलासी लाँदा कुनै वैज्ञानिक साधन र उपकरणको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो खानतलासी सो वायुयानको चालकहरू र सो उडानको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि वायुयानमा चढ्ने वा सो छेउ जाने सो हवाई यातायात सेवाका अधिकारीहरू लगायत सबै कामदारहरूको पनि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गराउनबाट इन्कार गर्ने यातुर वा व्यक्तिलाई सो वायुयानमा चढ्न वा सो छेउ जान नदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि यातुरहरू र चालकहरूको खानतलासी गर्दा कुनै बन्दुक (सबै प्रकारको) सक्कली बन्दुक जस्तो देखिने वा भ्रम पर्ने नक्कली बन्दुक बाहेक अन्य घातक हतियार (तरवार, खुकुरी, छुरा लगायत) वा विषिफोटक पदार्थ (बम,

ग्रनिड, गोली, बारूद लगायत) बरामद भएमा देहाय बमोजमि गर्नुपर्छ:- । (क) त्यस्तो बन्दुक वा वषिफोटक पदार्थ अवैध भए सो यातु वा व्यक्तिलाई रोकी कानूनी कारबाहीको लागि प्रहरी जमिमा लगाई दनि ।

(ख) यस्तो बन्दुक नक्कली बन्दुक, अन्य घातक हतियार वा वषिफोटक पदार्थ अवैध नभए पनि सोधपुछ गर्दा पनि जानकारी नदई लुकाई छपाई राख्ने वा लग्ने प्रयत्न गरेकोमा वमिनस्थलको प्रमुख अधिकारी वा सो कामको लागि अख्तियार प्राप्त कर्मचारी वा प्रहरी वा सुरक्षा अधिकारीले उचित ठहराए बमोजमि सो नक्कली वा नक्कली बन्दुक, घातक हतियार वा वषिफोटक पदार्थलाई वायुयानको प्रमुख चालक (कमान्डर) जमिमा लगाई पठाउन वा त्यसलाई रोकी सो यातु वा चालकलाई मात्र जान दनि वा सो यातु वा चालकलाई समेत रोकी आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै अपराधिक मनसाय नदेखिएको कुरामा आफू सन्तुष्ट भए मात्र सो यातु वा चालकलाई जान वा सो बन्दुक हतियार वषिफोटक पदार्थ लैजान दनिछ । (४) कुनै व्यक्तिले दफा ९क. अन्तर्गतको वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गतको फौजदारी अपराध गर्ने हेतुले कुनै प्रकारको बन्दुक, नक्कली बन्दुक, घातक हतियार वा वषिफोटक पदार्थ लई वमिनस्थल वा त्यसको कुनै नषिदिध क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा वा शङ्का गर्नु पर्ने कारण भएमा वमिनस्थलको प्रमुख अधिकारी वा नजिबाट त्यस कामको लागि अख्तियार प्राप्त कर्मचारी वा सुरक्षा अधिकारी वा वमिनस्थलको सुरक्षाको लागि तैनात गरिएको प्रहरी वा सैनिकी अधिकारीले बनि वारेन्ट त्यस्ता व्यक्तिको शरीर र नजिको साथमा रहेको मालसामानको खानतलासी लनि सक्नेछ र त्यस्तो बन्दुक, अन्य हतियार वा वषिफोटक पदार्थ बरामद भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न प्रहरी जमिमा लगाई दनिछ । (५) आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा कुनै कर्मचारीले असल नयितले कसैलाई यो दफा बमोजमि वायुयानमा चढ्न वा सो छेउ वा वमिनस्थलको कुनै नषिदिध क्षेत्रमा कसैलाई जान नदौंदा वा रोकदा वायुयानको उडान समयमा ढल्लो भएमा वा कुनै क्षति भएमा पनि त्यसको लागि सो कर्मचारीको कसैपरी कुनै कानूनी दायित्व हुने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "चालकहरू" भन्नाले फ्लाइट इन्जिनियर, रेडियो अफिसर, फ्लाइट नेभिगेटर, एयर होस्टेज, केबिन एटेण्डेण्ट र परसरलाई समेत जनाउनेछ । ११. अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने र प्रयत्न गर्नेलाई दण्ड सजाय : कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम अन्तर्गत चौथो संशोधनद्वारा थप । निर्धारित हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य कुरा उल्लङ्घन गरी सजाय हुने अपराध गर्न अरूलाई दुरुत्साहन गरेमा वा त्यस्तो अपराध गर्न प्रयत्न गरी अपराध हुने कसिमिको कुनै कार्य गरेमा नजिलाई सो अपराध गरे बापत हुने सरह कै दण्ड सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र मुद्दाको कारबाही : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार स्थानीय जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) मुद्दाको कनिरा लगाउँदा जिल्ला अदालतले दफा ३ को उपदफा (२) को चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

खण्ड (ख) वा (ङ) को सम्बन्धमा बनेको नियम बमोजमिको कसूर र दफा ४ को उपदफा (१) को आदेश बर्खलाप गरेको कसूरसति सम्बन्धित वायुयान वा पदार्थ वा दुबै जफत गरी नेपाल सरकार लाग्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (३) दफा ९क. अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा जिल्ला अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्य प्रणाली अपनाउनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर पैतीस दनिभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२क. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । १३. भन्सार सम्बन्धी नेपाल कानून लागू गर्ने अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालसामानको निकासी र पैठारी सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनका सबै वा केही कुरा सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि संशोधित रूपमा हवाई मार्गद्वारा हुने मालसामानहरूको निकासी पैठारीका सम्बन्धमा पनि लागू गर्न सक्छ । १४. केही नालेश उजुरीहरूको सम्बन्धमा प्रतबिन्ध : कुनै व्यक्तिले जमनिमाथि कुनै उचाईमा कसैको जायजेथा माथबाट कुनै वायुयानको उडान गरेकोमा बतास, मौसम र अरू परिस्थितिको विचारले त्यस्तो जडान गर्नु मनासबि रहेछ भने यस्तो उडान गरेको कारणले वा त्यस्तो उडानबाट भएको साधारण दुर्घटनाको कारण मात्र नजिले अर्कोको जायजेथामा अनाधिकार प्रवेश गर्‍यो वा कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट हानि नोक्सानी गर्‍यो भनी कुनै देवानी मुद्दा चलन सक्दैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १४क. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा ९क. अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । १४ख. छुट दनि सक्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सैनिकी हवाई उडान दलको सदस्यता प्राप्त गरेको वा गैर सैनिकी हवाई उडानमा सरकारी मान्यता प्राप्त उडान सम्बन्धी अनुभव र प्रावधिकी ज्ञान भएको वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै विशेष परीक्षा उत्तीर्ण भएको कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नजिको प्रावधिकी ज्ञान र क्षमताको समेत विचार गरी हवाई सेवा सञ्चालन सम्बन्धी इजाजत पत्र, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) वा अन्य प्रमाणपत्रको लागि चाहिने योग्यताहरूमध्ये केही योग्यताहरूमा तोकिए बमोजमि छुट दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४ग. अधिकार सुम्पन सक्ने : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजमि नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अधिकार सुम्पदा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्त बन्देज समेत तोकन सक्नेछ । १५. सद्भावनाले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन अन्तर्गत गरेको भनी सम्झी सद्भावनाले गरेको कुनै कामको नमित्त कुनै व्यक्तिले उपर नालेश उजुरी लाग्न वा अरू कुनै कानूनी कारबाही चलन सक्दैन । केही नेपाल कानून संशोधन

गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको ।